МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2020 оны 10 дугаар сарын 22 № 3/24 Улаанбаатар хот

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА, ХУРАНДАА Д.ЗАГДЖАВ ТАНАА

Комиссоос Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа ... дугаар хаалттай хорих ангид ял эдэлж буй хоригдлуудын Монгол Улсын Үндсэн хууль, хууль, олон улсын гэрээгээр баталгаажуулсан эрх, эрх чөлөөний хэрэгжилт, хүний эрхийн үндсэн зарчимд нийцэж байгаа эсэхэд 2020 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдөр хяналт шалгалт хийлээ.

Хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгуулах талаар холбогдох арга хэмжээ авахуулахаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараах шаардлагыг хүргүүлж байна.

1. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа ... дугаар хорих анги нь Дархан-Уул аймгаас 18 км байрладаг бөгөөд төвийн шугамд холбогдоогүй, уурын зуухаар хоригдлын байр болон ангийн захиргааны байрыг халааж байна. Мөн ангийн хоригдлуудын амьдрах байр, эмнэлэг, гал тогооны хэсгийн барилга нь 1970 онд аж ахуйн аргаар, балк буюу модоор баригдсан зориулалтын бус барилга байх бөгөөд барилгын чанар муудаж зарим хэсэгт ан цав гарч суулт өгсөн чанар, стандартын шаардлага хангахгүй байна. Тус барилгыг хорих ангийн зүгээс дотоодын нөөц бололцоогоо ашиглан урсгал засвар хийсээр ирсэн боловч барилгын хананд ан цав гарч цан цохидог учир шавар, будаг, замаск тогтдоггүй зэрэг хүндрэл үүсжээ.
2. Мөн тус хорих анги нь төвийн шугамд холбогдоогүйн улмаас хоригдлууд гадаа бие засдаг бөгөөд хоригдлуудын бие засах газрын нөхцөл байдал маш муу, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлага хангахгүй байх ба 2007 оноос хойш 13 жилийн хугацаанд хорих ангийн хашаанд олон газар ухаж бие засах газрыг шийдэж байсан боловч одоо ухах газар байхгүй учир газар ухаж бие засах газрыг шийдэх боломжгүй болсон байна.
3. Түүнчлэн хоригдлуудын байранд эмнэлэг, эмнэлгийн ажилтнууд, нийгмийн ажилтан, сэтгэл зүйч зэрэг алба хаагчдын албан өрөө байрлан ажиллаж байгаа тул тус байранд ажиллаж байгаа алба хаагчид, хорих ял эдэлж байгаа хоригдлуудын эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрх ноцтой зөрчигдөх нөхцөл байдал бий болжээ.

Дээрх нөхцөл байдал нь Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 2 дахь заалтад “Эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах ...эрхтэй”, мөн Арван зургадугаар

зүйлийн 4 дэх заалтад "...хөдөлмөрийн аятай нөхцөлөөр хангуулах ...эрхтэй" Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 209 дүгээр зүйлийн 209.1 дэх хэсэгт "Хорих өрөө нь олон улсын стандартад нийцсэн байна", Барилгын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.5 дахь хэсэгт "Барилга байгууламж ашиглагчдын аюулгүй байдлыг хангах: барилга байгууламж ашиглалтын явцад хүний эрүүл мэнд, амь насанд хохирол учруулахгүй, галд тэсвэртэй, цахилгаан хангамж, эрчим хүчний найдвартай эх үүсвэртэй байхаар төлөвлөгдөн баригдсан байх" гэж, Хоригдлуудтай харьцах наад захын жишиг дүрмийн 10-д "Хоригдлуудын ашиглаж байгаа бүх өрөө тасалгаа, түүний дотор унтлагын өрөө нь ариун цэврийн бүх шаардлага хангасан байх ёстой бөгөөд тэгэхдээ цаг уурын нөхцөлд цаашаа эдгээр өрөөний хэмжээ, ноогдох талбай, гэрэлтүүлэг, халаалт, агааржуулалтыг онцгой анхаарвал зохино" гэж заасныг тус тус зөрчиж байна.

Иймд тус хаалттай хорих ангид ажиллаж буй албан хаагчдын болон хорих ял эдэлж буй хоригдлуудын аюулгүй байдлыг хангаж, чанар, стандартын шаардлага хангасан байрыг шинээр барьж ашиглалтад оруулах, төсөв хөрөнгийн асуудлыг яаралтай шийдвэрлэх шаардлагатай байх тул Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу энэхүү шаардлагыг хүргүүлэв.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт "Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй" гэж заасны дагуу холбогдох арга хэмжээ авч, шаардлагын дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор манайд хариу ирүүлнэ үү.

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ,
ГИШҮҮН П.ОЮУНЧИМЭГ